

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074918-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JOICE DE CARVALHO DOS REIS

RECORRIDO: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

MEDIDA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. CAUSA QUE NÃO SE INCLUI NA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ART. 3º, § 1º, III, DA LEI 10.259/01. RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARÁ-LO PREJUDICADO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DOS JEFS PARA JULGAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, DO PLEITO RECURSAL.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA, DE OFÍCIO, DECLARÁ-LO PREJUDICADO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS PARA JULGAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, DO PLEITO RECURSAL, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que seja o rito alterado com as cautelas de praxe e que prossiga a ação como de competência da Vara cível correspondente e não do seu Juizado adjunto. Intimadas as partes e cientificado o Juízo, dê-se baixa e arquite-se o incidente recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5074918-75.2024.4.02.5101

510014396127 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074918-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JOICE DE CARVALHO DOS REIS

RECORRIDO: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta por Joice de Carvalho dos Reis contra a decisão de **evento 14 dos autos nº 5061103-11.2024.4.02.5101/RJ**, em que o Juízo Federal da 21ª VF do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento de tutela de urgência, consistente na retificação de Portaria de homologação de resultado de concurso público.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(…)

Com relação ao pleito antecipatório, a concessão da antecipação de tutela pressupõe a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora (fumus boni iuris), o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), bem como a reversibilidade da medida pleiteada.

No caso, a demanda necessita de melhor análise com observância e constituição do contraditório, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o “periculum in mora”.

Nesse contexto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(...)"

Em seu recurso, a parte autora relata que se inscreveu no concurso público para provimento de uma vaga no cargo de psicólogo promovido pelo Município de Itaguaí, tendo se classificado em 3º lugar nas vagas destinadas aos cotistas raciais (pretos ou pardos). Alega que, nos termos do Decreto nº 11.211/2002 e do Anexo VII do Edital do certame, para cada vaga, deveria ser homologado o número de seis candidatos aprovados. Diante disso, sustenta equívoco da portaria de homologação do resultado do concurso (Portaria CEFET-RJ nº 943, de 01/08/2024), que teria aprovado apenas dois candidatos classificados pelas cotas, além de quatro outros candidatos classificados pela listagem geral. Defende a ilegalidade da portaria e pede sua retificação, a fim de que passem a contar da lista de aprovados o número de seis candidatos cotistas raciais. No mais, argumenta a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação.

É o breve relatório.

VOTO

O atual recurso impugna a não concessão de tutela emergencial.

No entanto, existe uma questão prévia que merece ser analisada a respeito da competência dos Juizados Especiais Federais e, por consequência, competência das Turmas Recursais.

Como se lê do art. 3º, § 1º, III, da Lei 10.259/01:

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: (...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

A lide originária deste recurso tem como objetivo : (...) *determinar a retificação da Portaria CEFET-RJ nº 943, de 1º de agosto de 2024 (homologação) por haver ilegalidade, devendo constar 06 candidatos homologados na lista de cotas.*

Nos pedidos está expresso:

Seja concedida a tutela provisória, para o fim de determinar a retificação da Portaria CEFET-RJ nº 943, de 1º de agosto de 2024 (homologação) por haver ilegalidade e erro material, devendo constar 06 candidatos homologados na lista de cotas, nos termos do Decreto nº 11.211/2022 e o Anexo VII do Edital;(...)

No mérito, seja julgado procedente a presente demanda, confirmando a tutela provisória;

Portanto, tendo em vista que o ajuizamento busca a alteração da Portaria homologatória do concurso, ato administrativo específico, verifica-se que o pleito está vedado de forma expressa pela Lei 10.259/01 para inclusão na competência dos Juizados Especiais Federais.

Assim sendo, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA, DE OFÍCIO, DECLARÁ-LO PREJUDICADO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS PARA JULGAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, DO PLEITO RECURSAL, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que seja o rito alterado com as cautelas de praxe e que prossiga a ação como de competência da Vara cível correspondente e não do seu Juizado adjunto. Intimadas as partes e cientificado o Juízo, dê-se baixa e archive-se o incidente recursal.**